# RAPORT ODSZKODOWAWCZY

Analiza roszcze■ z tytu■u s■u■ebno■ci przesy■u

Linia elektroenergetyczna 110 kV (WN)

W■a■ciciel: **Waldemar Jab■o■ski**

Strzemeszno 30, 09-530 G■bin

Ksi■ga Wieczysta: **PL1G/00006089/5**

Dzia■ki nr **60** i nr **129** — obr■b Strzemeszno, gm. G■bin, pow. p■ocki

Data sporz■dzenia: **10.03.2026**

Metodyka: **KSWS-V.5 Track A/B · TK P 10/16**

■ród■a danych: **ULDK GUGiK / GUS BDL / GESUT KIUT**

**ROSZCZENIE ■■CZNE (TRACK B):**

## 236 696 – 386 696 PLN

(grunt + OBN dom mieszkalny)

## I. IDENTYFIKACJA NIERUCHOMO■CI

| Parametr | Dzia■ka nr 60 | Dzia■ka nr 129 |
|---|---|---|
| TERYT (GUGiK/ULDK) | 141906_5.0029.60 | 141906_5.0029.129 |
| Obr■b | Strzemeszno | Strzemeszno |
| Gmina / Powiat | G■bin / pow. p■ocki | G■bin / pow. p■ocki |
| Województwo | mazowieckie | mazowieckie |
| Powierzchnia | 2 866,3 m² (0,2866 ha) | 39 306,68 m² (3,9307 ha) |
| Obwód | 422,7 m | 1 424,7 m |
| Wymiary (approx.) | ≈ 197 m × 14,6 m | ≈ 652 m × 60,3 m |
| Kszta■t EGiB | niekorzystny (bardzo w■ska) | niekorzystny (wyd■u■ona) |
| U■ytek (EGiB) | R — rolna | R — rolna |
| Zabudowa | brak budynków | DOM MIESZKALNY |
| Cena rynkowa | 8,50 z■/m² (GUS rolna) | 8,50 z■/m² (GUS rolna) |
| Ksi■ga Wieczysta | PL1G/00006089/5 | PL1G/00006089/5 (ta sama!) |

**■ Obie dzia■ki obj■te s■ jedn■ Ksi■g■ Wieczyst■ PL1G/00006089/5. Inwestor by■ w pe■ni ■wiadomy tej okoliczno■ci na etapie analizy przedinwestycyjnej. Pomini■cie dzia■ki nr 129 w z■o■onej propozycji nie mo■e by■ uznane za omy■k■.**

## II. INFRASTRUKTURA — LINIA 110 kV (WN)

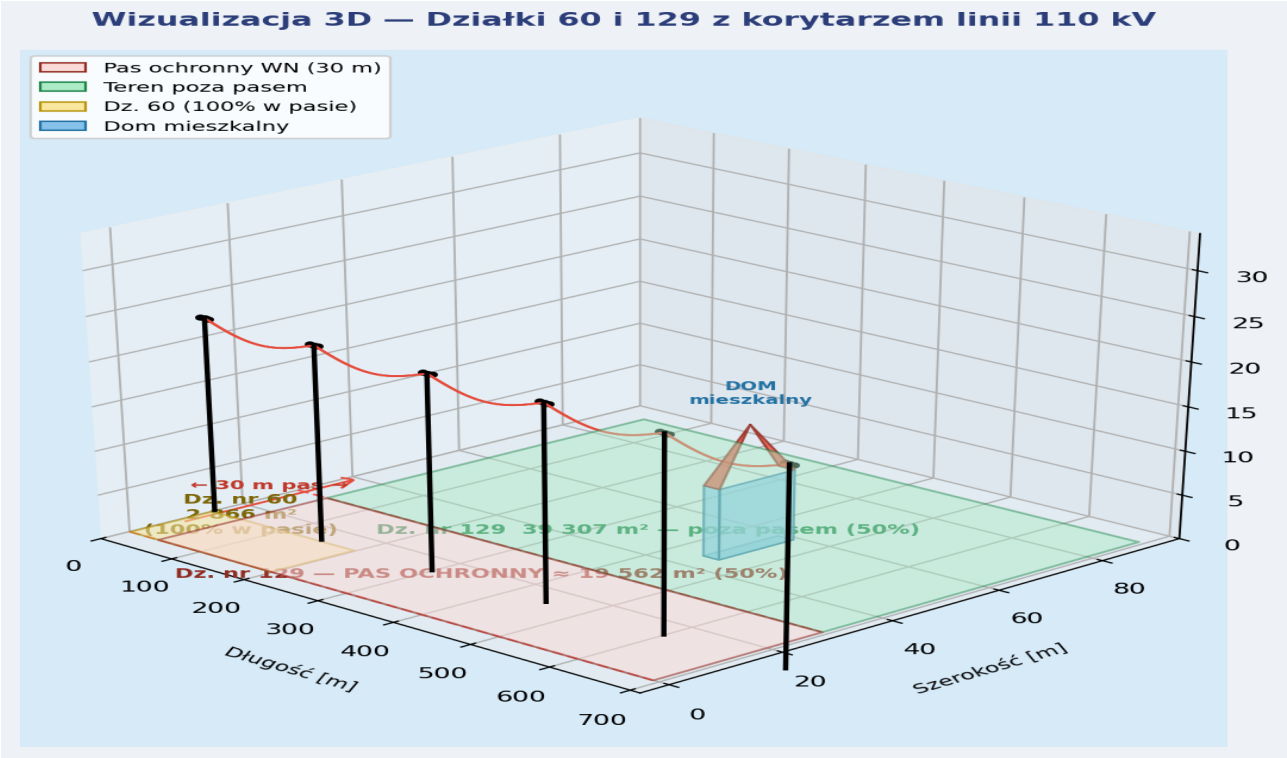
| Parametr | Dzia■ka nr 60 | Dzia■ka nr 129 |
|---|---|---|
| Typ infrastruktury | Linia WN 110 kV napowietrzna | Linia WN 110 kV napowietrzna |
| Potwierdzenie | ■ TAK (geoportal.gov.pl, GESUT) | ■ TAK (geoportal.gov.pl, GESUT) |
| Pas ochronny (KSWS-V.5) | 30 m (15 m od osi) | 30 m (15 m od osi) |
| Szeroko■■ dzia■ki | 14,6 m (!!) | 60,3 m |
| Kolizja z pasem | CA■KOWITA (14,6 m < 30 m) | CZ■■CIOWA (30 m z 60,3 m) |
| Pow. pasa na dzia■ce | 2 866 m² (100% !) | ≈ 19 562 m² (≈ 50%) |
| Zakaz budowy w pasie | ca■a dzia■ka | strefa 0–30 m od osi |
| ■ród■o danych geometrii | ULDK GUGiK (REAL) | ULDK GUGiK (REAL) |

**■ UWAGA KLUCZOWA: Dzia■ka nr 60 o szeroko■ci zaledwie 14,6 m mie■ci si■ W CA■O■CI w pasie ochronnym linii 110 kV (pas = 30 m). Ca■a dzia■ka jest zaj■ta przez korytarz przesy■owy**

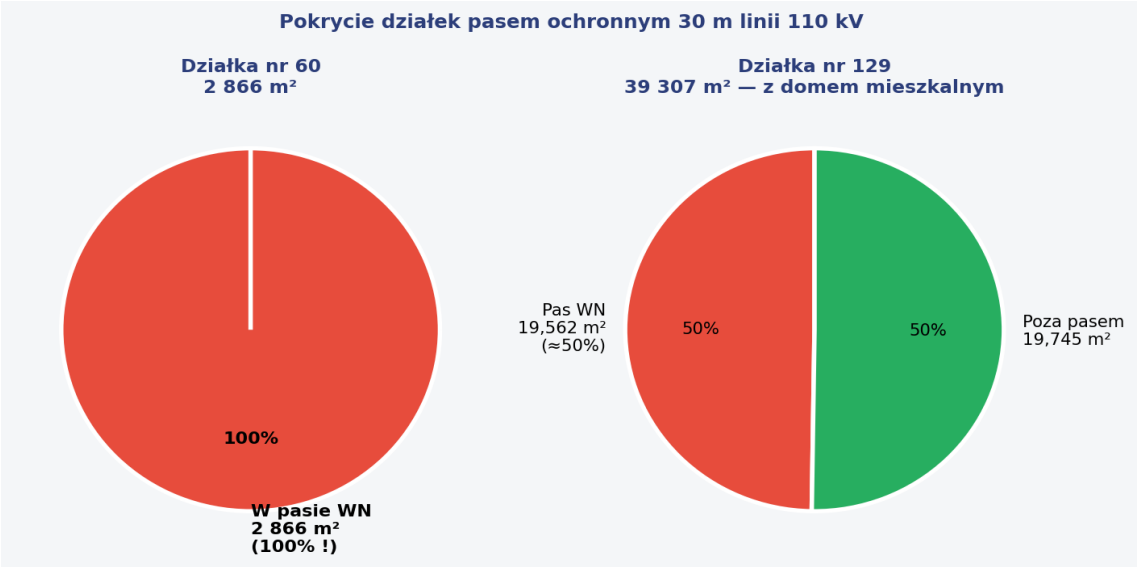
**— de facto pe■ni funkcj■ techniczn■.**

## III. WIZUALIZACJA 3D — DZIA■KI Z KORYTARZEM LINII 110 kV

Poni■szy diagram 3D przedstawia proporcjonalne po■o■enie obu dzia■ek wzgl■dem osi linii 110 kV oraz zasi■g strefy ochronnej 30 m. Czerwona strefa to pas ochronny obj■ty ograniczeniami korzystania. Zielona strefa to teren dzia■ki 129 pozostaj■cy poza pasem. Dom mieszkalny zaznaczono symbolem budynku na dzia■ce 129.




### Pokrycie dzia■ek pasem ochronnym:



## IV. PODSTAWY PRAWNE ROSZCZENIA

| Podstawa prawna | Zakres zastosowania | Dotyczy |
|---|---|---|
| Art. 305¹–305■ KC | S■lu■ebno■■ przesy■u — ustanowienie i wynagrodzenie (WSP) | Dz. 60 + Dz. 129 |
| Art. 225 KC × Art. 224 §2 KC | Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomo■ci (WBK) | Dz. 60 + Dz. 129 |
| Art. 128 u.g.n. | Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo■ci (OBN) | Dz. 60 + Dz. 129 |
| Art. 144 KC | Immisje ponadnormatywne (EMF, ha■as) — nieruchomo■■ mieszkalna | Dz. 129 z domem |
| TK P 10/16 | Wyrok TK — konstytucyjno■■ wynagrodzenia za s■u■ebno■■ (podstawa Track A) | Oba |
| KSWS-V.5 | Komisja Standardów Wyceny — metodyka bran■owa WSP+WBK+OBN | Oba |
| PN-EN 50341-1 | Minimalne odleg■o■ci poziome dla linii WN — zakaz zabudowy | Dz. 129 z domem |

### Argumentacja dodatkowa — nierzetelno■■ oferty Inwestora:

Inwestor z■o■y■ ofert■ dotycz■c■ wy■■cznie dzia■ki nr 60, pomijaj■c dzia■k■ nr 129 zabudowan■ domem mieszkalnym, mimo ■e obie obj■te s■ jedn■ KW i fakt ten by■ Inwestorowi znany. Stanowi to dzia■anie zmierzaj■ce do ograniczenia zakresu s■u■ebno■ci i wynagrodzenia. W■a■ciciel jest uprawniony do ■■dania obj■cia ofert■ ca■o■ci nieruchomo■ci ewidencyjnej oraz do dochodzenia roszcze■ z tytu■u szkody lokalizacyjnej na dzia■ce zabudowanej.

## V. WYCENA ODSZKODOWANIA — METODYKA KSWS TRACK A/B

### Parametry KSWS dla linii 110–400 kV (WN):

| Wsp. | Warto■■ | Opis |
|---|---|---|
| S = 0,250 | 0,250 | Obni■enie warto■ci gruntu w pasie ochronnym |
| k = 0,650 | 0,650 | Wspó■czynnik korzystania z nieruchomo■ci |
| R = 0,060 | 0,060 | Stopa kapitalizacji (WBK) |
| impact = 0,073 | 0,073 | Wska■nik wp■ywu s■dowego (OBN) |
| Mno■nik Track B | ×1,80 | Benchmark negocjacyjny rynkowy |
| Szeroko■■ pasa | 30 m | 15 m od osi linii × 2 strony |
| Okres WBK | 10 lat | Bezumowne korzystanie historyczne |
| Cena gruntu | 8,50 z■/m² | GUS BDL mazowieckie — grunt rolny (R) |

### Dzia■ka nr 60 — szczegó■owe wyliczenie:

| Element | Obliczenie | Kwota [PLN] |
|---|---|---|
| Warto■■ nieruchomo■ci | 2 866,3 m² × 8,50 z■/m² | 24 363,55 PLN |

| Element | Obliczenie | Kwota [PLN] |
|---|---|---|
| Pas ochronny | 100% (ca■a dzia■ka w pasie!) | 2 866,3 m² |
| WSP (s■u■ebno■■) | 24 364 × 0,25 × 0,65 × 100% | 3 959,08 PLN |
| WBK (bezumowne 10 lat) | 24 364 × 0,06 × 0,65 × 100% × 10 | 9 501,78 PLN |
| OBN (obni■enie warto■ci) | 24 364 × 0,073 × 1,0 | 1 778,54 PLN |
| **TRACK A (s■dowa)** | **WSP + WBK + OBN** | **15 239,40 PLN** |
| **TRACK B (negocjacje)** | **Track A × 1,80** | **27 430,92 PLN** |

### Dzia■ka nr 129 — szczegó■owe wyliczenie:

| Element | Obliczenie | Kwota [PLN] |
|---|---|---|
| Warto■■ gruntu | 39 306,68 m² × 8,50 z■/m² | 334 106,78 PLN |
| Pas ochronny | 30 m × 652 m = 19 562 m² (≈50%) | 19 562 m² |
| WSP (s■u■ebno■■) | 334 107 × 0,25 × 0,65 × 50% | 27 020,16 PLN |
| WBK (bezumowne 10 lat) | 334 107 × 0,06 × 0,65 × 50% × 10 | 64 848,38 PLN |
| OBN grunt | 334 107 × 0,073 × 1,0 | 24 389,79 PLN |
| **TRACK A grunt** | **WSP + WBK + OBN** | **116 258,33 PLN** |
| **TRACK B grunt** | **Track A × 1,80** | **209 265,00 PLN** |
| OBN dom (min 15%) | szac. warto■■ domu ~500 000 PLN × 15% | 75 000,00 PLN |
| OBN dom (max 30%) | szac. warto■■ domu ~500 000 PLN × 30% | 150 000,00 PLN |

UWAGA: Cena 8,50 z■/m² dotyczy gruntu rolnego. Je■eli dzia■ka 129 zostanie wyceniona jako nieruchomo■■ zabudowana (co jest faktem), przy cenie 200 z■/m² roszczenie Track A wzro■nie do ok. 2,73 mln PLN, a Track B do ok. 4,92 mln PLN.

## VI. PODSUMOWANIE ROSZCZENIA — CA■O■■ KW PL1G/00006089/5

| Dzia■ka | Track A — S■d | Track B — Negocjacje | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dz. nr 60 | 15,239.40 PLN | 27,430.92 PLN | 100% pasa, rolna |
| Dz. nr 129 (grunt) | 116,258.33 PLN | 209,265.00 PLN | 50% pasa, dom |
| Dz. nr 129 (OBN dom min) | 75 000,00 PLN | 75 000,00 PLN | szacunek 15% |
| Dz. nr 129 (OBN dom max) | 150 000,00 PLN | 150 000,00 PLN | szacunek 30% |
| **SUMA GRUNT** | **131,497.73 PLN** | **236,695.92 PLN** | **—** |
| **MIN (z OBN dom 15%)** | **206 498,00 PLN** | **311 696,00 PLN** | **zalecane min.** |
| **MAX (z OBN dom 30%)** | **281 498,00 PLN** | **386 696,00 PLN** | **maks. ocena** |

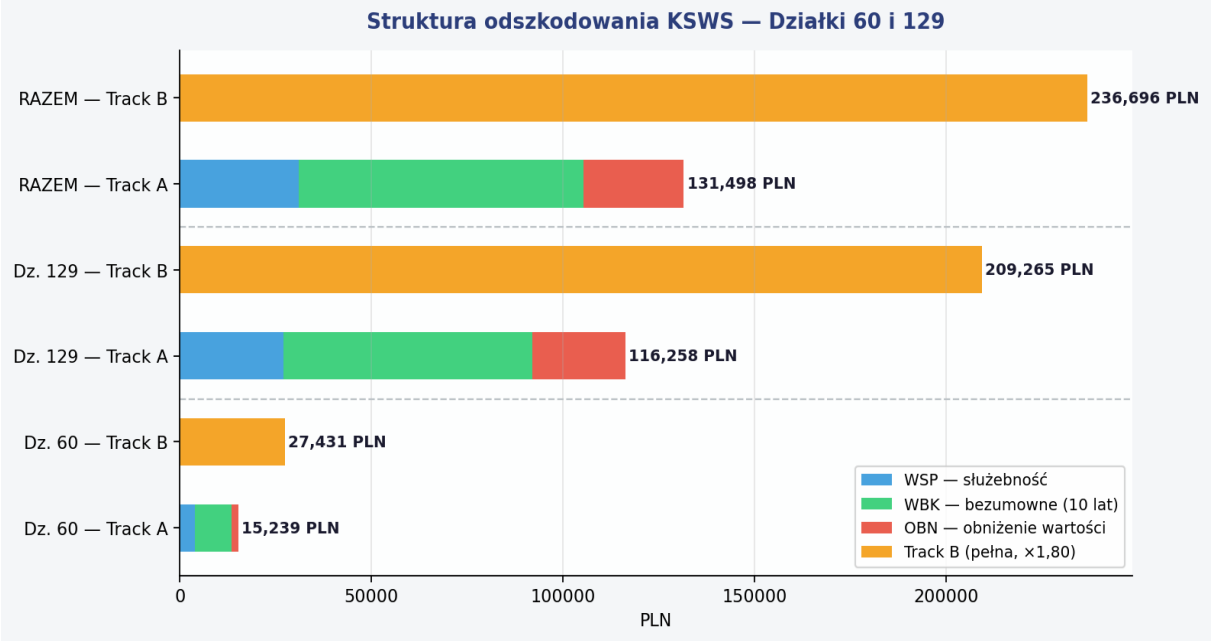
**ZALECANY PRÓG NEGOCJACYJNY (GRUNT, TRACK B):**

**236 696 PLN**

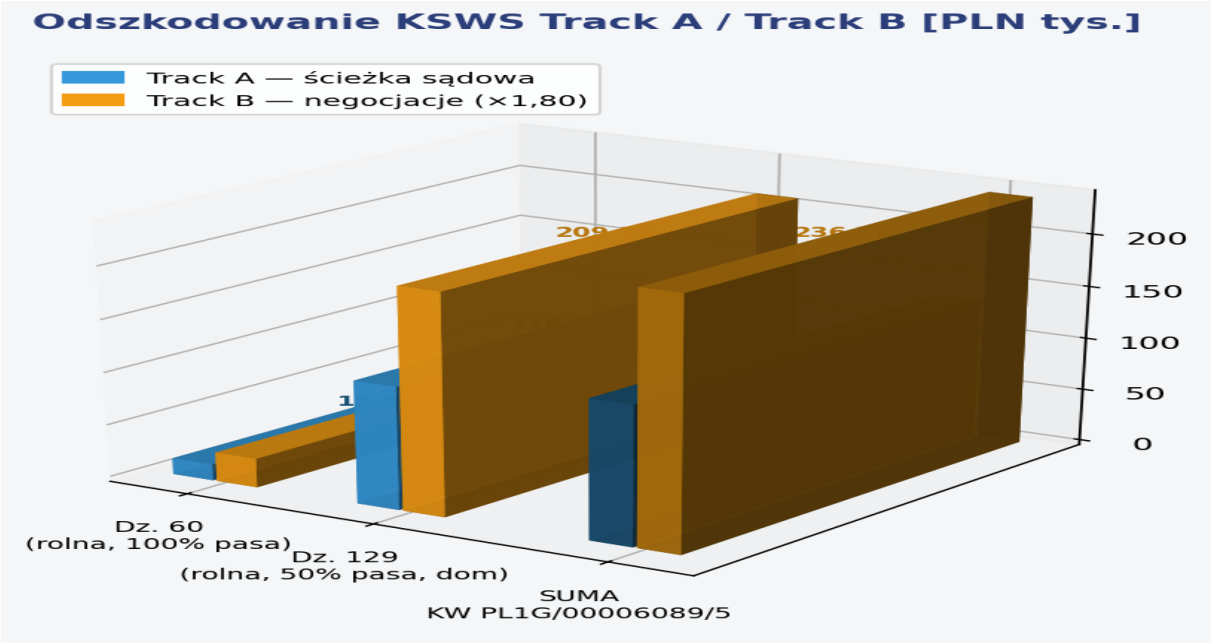
Z OBN domu mieszkalnego (15–30%): 311 696 – 386 696 PLN

# VII. WYKRESY ANALITYCZNE

## Struktura odszkodowania (WSP/WBK/OBN) — Track A i Track B:




## Porównanie 3D Track A/B dla obu dzia■ek i sumy:



## VIII. ZALECENIA STRATEGICZNE

| Krok | Dzia■anie | Podstawa / Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | Wezwanie Inwestora do uzupe■nienia oferty o dzia■k■ nr 129 | KW PL1G/00006089/5 — jawna dla Inwestora |
| 2 | ■■danie projektu s■u■ebno■ci obejmuj■cego obie dzia■ki | Art. 305¹ KC |
| 3 | Zlecenie operatu szacunkowego rzec. maj. dla dz. 129 (z domem) | Wycena jako zabudowana — wy■sze podstawy |
| 4 | Wskazanie Track B = 236 696 PLN jako minimum negocjacyjne | KSWS-V.5 — grunt rolny, WN |
| 5 | Zastrze■enie roszczenia OBN budynku (75–150 tys.) odr■bnie | Szkoda lokalizacyjna / immisje EMF |
| 6 | W razie braku reakcji — wniosek s■dowy art. 305² §2 KC | S■d ustanawia s■u■ebno■■ za wynagrodzeniem |
| 7 | Rozwa■y■ wycen■ gruntu jako zabudowanego (200+ z■/m²) | Drastyczny wzrost podstawy — mln PLN |

### Dane techniczne raportu:

| Parametr | Warto■■ |
|---|---|
| ■ród■o geometrii | ULDK GUGiK — status: REAL |
| TERYT dz. 60 | 141906_5.0029.60 |
| TERYT dz. 129 | 141906_5.0029.129 |
| Wspó■rz■dne (dz. 60) | 52°25'31"N 19°46'47"E |
| Wspó■rz■dne (dz. 129) | 52°25'24"N 19°47'28"E |
| Infrastruktura | Potwierdzona — geoportal.gov.pl (GESUT/KIUT) |
| Metodyka | KSWS-V.5 Track A (TK P 10/16) + Track B (×1,80) |
| System kalkulatora | KALKULATOR v3.0 — Strict Real Data Policy |
| Data i godzina | 10.03.2026 13:38 |

Niniejszy raport ma charakter informacyjno-analityczny i nie zast■puje operatu szacunkowego sporz■dzonego przez uprawnionego rzeczoznawc■ maj■tkowego. Dane geometryczne pochodz■ z systemu ULDK GUGiK. Ceny gruntów na podstawie GUS BDL (tabele regionalne 2024). Wspó■czynniki KSWS zgodne z Komisj■ Standardów Wyceny edycja V.5.